

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז

ועדת המשנה להתנגדויות

פרוטוקול לשיבת ועדת התנגדויות 2003027 אשר התקיימה ביום 07.09.2003

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אדרי דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
יהודית שמידט, צוות מזרח לשכת התכנון
ליאור רגב, צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה

תכנית פת/ 2004 / 1

מטרות התכנית:

1. יצירת אפשרות להעברת המגרש לתעשייה והמפעל הנמצא עליו בגוש 6362 חלקה 105 (מגרש תעשייתי בודד בלב אזור מגורים) והפיכתו בחלקו למגורים ובחלקו לשצ"פ שישולב בפארק המרכזי שבתכנית פת/ 2002 ופת/ 2004.
2. שינוי יעוד מאזור תעשייה לאזור מגורים מיוחד ולשצ"פ.
3. שינוי יעוד מאזור ספורט לדרך ולשצ"פ.
4. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעסוקה.
5. התווית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות.
6. שינוי יעוד משטח לשצ"פ לאזור תעסוקה ושפ"פ.
7. שינוי יעוד מדרך לאזור תעסוקה.
8. קביעת מגרשים והוראות בניה בהם.
9. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש – עפ"י הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

השתתפו:

משה שמרלר, ועדה מקומית פתח תקוה
יעקב בירנבאום, שמאי מקרקעין מטעם יזמי התכנית
רמי ליבנה, שמאי מקרקעין מטעם יזמי התכנית
עו"ד אורנה שגיב ועו"ד עדי שגיב, ב"כ מתנגדים
נחמה בוגין, שמאי מקרקעין מטעם המתנגדים
עו"ד יצחק יחיאל, ב"כ חברת קרסו
זאב קופלוביץ, מנכ"ל חברת קרסו
עו"ד אהרון פולק, ב"כ מתנגדת לתכנית
שירי בכר, מתנגדת ב"כ חברת קומסקו
חיים דנון, חברת קומסיקו
עו"ד פורת ישראל, ב"כ מתנגדים
עו"ד ויקטור נוי, ב"כ המתנגדת משפ' גבאי
רמי לויתן, מתנגד
אמנון נזרי, שמאי מקרקעין, מטעם מתנגדים
אריה קמיל, שמאי מקרקעין מטעם מתנגדים
אדרי מוטי כסיף, עורך התכנית
רחל איזנברג, מבעלי הקרקע

הוחלט:

לתכנית הוגשו התנגדויות הנוגעות בעיקר להצדקה הקניינית – תכנונית להכללת שני המתחמים המוצעים במסגרת איחוד וחלוקה.

בטרם תכריע הועדה בהתנגדויות, מתבקשת הועדה המקומית להמציא בתוך 30 יום את תגובתה המפורטת בכתב לכל הטענות שהועלו ע"י המתנגדים. העתק מסמך זה יופץ ע"י הועדה המקומית לכל המתנגדים ולאלו תינתן שהות של 21 יום נוספים להגיב בכתב לועדת המשנה להתנגדויות עם העתק לועדה המקומית.

בתום המועדים שנקבעו לעיל, תשוב הועדה ותדון בתכנית ובהתנגדויות לה בדיון פנימי.

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז

ועדת המשנה להתנגדויות

פרוטוקול לשיבת ועדת התנגדויות 2003027 אשר התקיימה ביום 07.09.2003

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
אדרי דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
יהודית שמידט, צוות מזרח לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה

תכנית פת/ 803 / א / 2

מטרות התכנית:

- א. שינוי יעוד מאזור מלאכה לאזור מסחרי ושטח למסילת ברזל וציבורי פתוח.
- ב. קביעת קוי בנין.
- ג. שינוי יעוד מדרך לשטח למסילה.
- ד. קביעת מבנים להריסה.
- ה. קביעת הוראות בנושא שימוש חורג.
- ו. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

השתתפו:

משה שמרלר, ועדה מקומית פתח תקוה
יעקב בירנבאום, שמאי מקרקעין מטעם יזמי התכנית
רמי ליבנה, שמאי מקרקעין מטעם יזמי התכנית
עו"ד אורנה שגיב ועו"ד עדי שגיב, ב"כ מתנגדים
נחמה בוגין, שמאי מקרקעין מטעם המתנגדים
עו"ד אבי מאיר, ב"כ מתנגדים
עו"ד פיני זינגר, ב"כ מתנגדים
צבי דוידוביץ, מבעלי הקרקע
אייל ליפקיס, מבעלי הקרקע

הוחלט:

לאחר שמיעת טענות המתנגדים בישיבה, הודיע נציג הועדה המקומית כי נבצר ממנו לענות לטענות המשפטיות המסתמכות על פסקי דין והסכמות קודמות לתכנית, זאת בשל היעדרם של היועץ המשפטי של הועדה המקומית ושמאי הועדה המקומית.
אשר על כן, מחליטה הועדה לקבוע דיון נוסף בהתנגדויות אשר בו תשלים הועדה המקומית את תשובתה.
לדיון הנוסף מתבקשת הועדה המקומית להמציא לועדת המשנה להתנגדויות בתוך 30 יום את תגובתה המפורטת בכתב, כולל אסמכתאות ככל הנדרש, עם העתק למתנגדים ולאלו ניתנת שהות של 21 יום נוספים להגיב בכתב לועדה זו עם העתק לועדה המקומית.
בתום המועדים שנקבעו, ייקבע מועד להמשך הדיון בנוכחות הצדדים, לרבות שמיעת התנגדויות נוספות שהוגשו לועדה המקומית ולא הומצאו על ידה במועד לועדת המשנה להתנגדויות.

הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז

ועדת המשנה להתנגדויות

פרוטוקול לשיבת ועדת התנגדויות 2003027 אשר התקיימה ביום 07.09.2003

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
תמי ראם, צוות צפון לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: נתניה

תכנית נת/ 229 / 74

מטרות התכנית:

1. תוספת יח"ד.
2. הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
3. הקטנת קווי בנין והכל על פי מצב קיים.

השתתפו:

עו"ד אבי הורוביץ, ב"כ המתנגד
מר גיאן אברהם, בן זוג המתנגדת
אדר' ציונה הופמן, ועדה מקומית נתניה
אורי אורבך, יזם התכנית
עו"ד יעקב שלוסל, ב"כ יזם התכנית

הוחלט:

מטרתה של התכנית הינה תוספת יח"ד מ- 11 יח"ד ל- 12 יח"ד, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות כל זאת במטרה להתיר בניה שבוצעה בפועל לפני כ- 20 שנה אשר במהלכה חולקה דירת דופלקס עליונה לשתי דירות והבניה על הגג הורחבה שלא כדין.
לתכנית הוגשה התנגדות אחת מטעם גב' חיה קבסה בעלת דירה בבנין אשר טענה כי אין לאשר את התכנית מהנימוקים המפורטים בכתב ההתנגדות.
עיקר טענותיה מתחלקים לשתי קטגוריות:

א. אין לתת פרס לעבריינים – המתנגדת טוענת כי מגיש התכנית רכש את הדירה נשוא התכנית במחיר מופחת בודעו כי מדובר בדירה שנבנתה בחריגה מהיתר ומתכנית, הועמד לדין בגין כך, הורשע וקיבל צו הריסה אותו לא ביצע, הודיע לבית המשפט כי מכר את הדירה ועתה בחלוף שנים הוא מופיע כבעל הדירה ומבקש ל"הכשיר" את הבניה. כנגד זאת, טען מגיש התכנית כי הבניה בוצעה ע"י הקבלן לפני כ- 20 שנה הוא הועמד לדין לפני כעשור ועל כן סבר כי בכך הוא בא על עונשו. לדבריו הדירה הועברה במשך כשנתיים לידי גרושתו של בנו ועל כן הצהרתו לבית משפט היתה נכונה בשעתו.

הועדה, לאחר ששקלה את טענות הצדדים בענין הגיעה לכלל מסקנה כי אין היא נדרשת להכריע בטענות בענין זה. בכל הנוגע לבניה בלתי חוקית הרי שלפי פסיקת בית המשפט העליון על הועדה לבחון את התכנית לגופה במנותק מהבניה שבוצעה בפועל.

ראה לענין זה בג"צ 93 / 1306 ברוכין, הועדה המחוזית ירושלים. כמו כן ראה חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז לענין בקשות לדחיית דיון בהליכים פליליים בשל הגשת בקשה להיתר או תכנית (פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2001 / 1).

במקרה דנן נקטה הועדה המקומית בהליכים פליליים כנגד הבניה הבלתי חוקית ונציגת הועדה המקומית אף הודיעה כי בכוונת הועדה המקומית לשוב ולנקוט בהליכים בגין אי קיום צו שיפוט.

בנסיבות אלה אין הועדה מוצאת מקום להתערב בפעולות האכיפה הננקטות ע"י הועדה המקומית.

ב. הטענות התכנוניות – המתנגדת טענה כי התכנית תיפגע בה מבחינה תכנונית וזאת בין היתר מהטעמים הבאים: פגיעה בחזית הבנין, פגיעה ברכוש המשותף, ירידת ערך הדירה, הגדלת הצפיפות במגרש ופגיעה במקומות החניה. לאחר שקילת טענות אלו מחליטה הועדה לדחותן וזאת מהטעמים הבאים:

1. בנוגע לחזיתות הבנין – בתכנית קיימות הוראות שמטרתן הבטחת בניה מחומרים קשיחים תוך התאמה לחזית הבנין והתאמת הגג גם כן לחזית (ראה סעיפים 10.7 ו-11).
2. בנוגע למקומות החניה בסעיף 12 להוראות התכנית נקבע כי יש להתקין מקומות חניה בהתאם למאזן החניה שנקבע בהוראות התכנית.
3. בנוגע לירידת ערך הדירות – הועדה מחליטה לקבל את הטענה בחלקה ולדרוש כי תנאי לאישורה של התכנית יהיה הפקדת כתב שיפוי מטעם היזם לטובת הועדה המקומית נתניה ובאישורה בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק ככל שתחויבנה בגין תכנית זו.
4. בנוגע לצפיפות הבניה – הועדה שוכנעה כי תוספת של יח"ד קטנה אחת לבנין לא תגרום לצפיפות יתר העלולה לפגוע בבנין ובסביבה.
5. ביחס לטענות בדבר פגיעה ברכוש המשותף מקומן של טענות אלה ככל שיש להן בסיס הינו בפני בתי המשפט המוסמכים להכריע בנושא זכויות הקנין. תכנית זו מאשרת את הבניה המוצעת בה ואין היא מתיימרת לקבוע קביעות ביחס לזכויות הקנין של בעלי הדירות בבנין.

בכפוף לאמור לסעיף ב. 3 לעיל, מחליטה הועדה לאשר את התכנית למתן תוקף.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה ובודק התכנית
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון

מרחב תכנון מקומי: שורקות

תכנית בר/ 284 – מערב בית עובד

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

בעקבות החלטת הועדה מיום 1.6.03, הגישה מע"צ תכנית מתוקנת הנושאת תאריך 1.7.03 לפיה הדרך העוברת בחלקה 33 בגוש 3743 הועתקה לצידם הצפוני והמערבי של חלקה 31 בגוש 3743. מר פרנק, הבעלים של חלקות 32 ו-33 אשר התנגד לתכנית כפי שהופקדה, צירף את הסכמתו בכתב על גבי תשריט המציג את השינוי המוצע. לאור העובדה כי הסטת הדרך המוצעת מוסכמת על הבעלים של חלקות 32 ו-33, סבורה הועדה כי אין בתיקון המוצע שינוי מהותי לתכנית והיא שוקלת לאשר את התיקון המוצע.

בטרם תכריע הועדה בנושא, היא מורה לועדה המקומית שורקות לשלוח הודעות לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה, לבעלי חלקות 31, 37, 26, 9 ו-10 בגוש 3743 הגובלות וסמוכות לתכנית המוצעת.

לאילו תינתן שהות של 30 יום להגיב בכתב לועדה המחוזית עם העתק לועדה המקומית ולועדה המקומית תינתן שהות של 15 יום נוספים להגיב על התגובות הנ"ל.

בתום המועד ממשלוח ההודעות כנדרש וקבלת התגובות, תשוב הועדה ותכריע בתכנית בדיון פנימי.

השתתפו ה"ה

אדר' שירלי אמיר גוטוירט, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדר', משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות - חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון - מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן - יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון
תמי ראם, צוות צפון לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: נתניה

תכנית נת/700 / א / 1

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

בהחלטה להפקיד את התכנית מיום 1.8.01 נקבע בסעיף 10.1 להחלטה כי מתן תוקף לתכנית יהיה
אישור תכנית בינוי ופיתוח כללית לתחום התכנית כולה, אשר תעגן עיצוב ארכיטקטוני, חומרים
ופרטים לפי מתחמים באישור הועדה המקומית.

בבדיקה לקראת מתן תוקף לתכנית, התברר בלשכת התכנון כי התכנית המופקדת כבר כללה
נספח בינוי מפורט הכולל תכנית בינוי ופיתוח לכל תחום התכנית וכי בסעיף 13 לתכנית (הוראות
בינוי) פורטו הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני.
הועדה רואה בכך את מילוי התנאי למתן תוקף ומחליטה לאשר את התכנית למתן תוקף.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון

מרחב תכנון מקומי: מקומית מחוזית

תכנית מח/ 84 – כביש 551

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

בפרוטוקול החלטת הועדה מיום 27.7.03 נפלה טעות סופר ונשמטו מסעיף ו' להחלטה –
התנגדות א.ב.י שרייבר באמצעות עו"ד גלזנר – החלטה בענין חלקה 15 בגוש 7745.

להלן השלמת ההחלטה מיום 27.7.03 בסעיף ו', סעיף משנה 2 – לקבל את ההתנגדות לענין קו
הבנין בקטע הנושק לתכנית הצ/ מק/ 5 / 1 / 136 בתוקף, בקטע זה קו הבנין יהיה 50 מ' ולא 80 מ'
בהתאמה לתכנית הצ/ מק/ 5 / 1 / 136, וזאת בהתאם לסמכותה של הועדה המחוזית, לפי
תמ"א/ 3.

פיסקה זו מצטרפת ומשלימה את ההחלטה מיום 27.7.03 לאשר את התכנית למתן תוקף בתנאים.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
יהודית שמידט, צוות מזרח לשכת התכנון
ליאור רגב, צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: פתח תקוה

תכנית פת/ 1239 / 2 א'

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

בעקבות החלטת הועדה מיום 27.1.02 (רצ"ב), פנה מנהל אגף תכנון עיר בעיריית פתח תקוה ביום 10.6.03 לועדה זו והודיע כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה בדיון שהתקיים ביום 1.6.03 לראות את החלטת הועדה המחוזית כביטול התכנית. (רצ"ב).

בטרם תכריע הועדה בבקשת היזם לבטל את התכנית, מורה הועדה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה להודיע, לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה, על החלטתה מיום 1.6.03 לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע בתחום התכנית ולהם תינתן שהות של 45 יום להגיב בכתב לועדת ההתנגדויות על עמדת הועדה המקומית עם העתק שישלח לועדה המקומית, ולזו תינתן שהות נוספת של 30 יום להגיב בכתב על התגובות, עם העתק למגיבים.

בתום המועד לקבלת התגובות, תשוב הועדה ותדון בתכנית בדיון פנימי.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית
יהודית שמידט, צוות מזרח לשכת התכנון
ליאור רגב, צוות דרום לשכת התכנון

מרחב תכנון מקומי: מקומית מחוזית

תכנית מח/ 170

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

- א. בהמשך להחלטת הועדה מיום 5.1.03 לתת תוקף לתכנית, מחליטה הועדה כי יש לתקן את התכנית בהתאם להנחיות מינהל התכנון מיום 6.7.03 הרצ"ב.
- ב. כמו כן מחליטה הועדה בתוקף סמכותה לפי תמ"א/ 3 לאשר הקלה של 61 מ' מציר המסילה עבור היעודים: מגורים ג', מבני ציבור, מוסדות, שצ"פ, דרכים וחניה תת קרקעית.
- ג. הועדה ממליצה בפני עורכי תמ"א/ 23 לאשר הקלה בקוי בנין מציר המסילה עבור היעודים הבאים: אזור תעסוקה (22.5 מ' מהציר) דרך (0 מ' מהציר) שטח לטיפול נופי (25 מ' מהציר) ושצ"פ (22.5 מ' מהציר).
- ד. בכפוף לאישור הקלה ע"י עורכי תמ"א/ 23 ותיקון התכנית כאמור לעיל ובכפוף להחלטה מיום 5.1.03, מחליטה הועדה לאשר את התכנית למתן תוקף.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לוועדה המחוזית
אדר' דיאנה וולקוב, משרד הבינוי והשיכון

מרחב תכנון מקומי: ראשון לציון

תכנית רצ/ 1 / 15 / 58

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

א. מטרת התכנית הינה איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לפי הוראות תכנית מתאר רצ/ 1 / 15 / ב / 1, הרחבת דרך, הגדלת שטחי ציבור, שינוי קו בנין לרח' שמוטקין והגדרת גובה וקומה טכנית.

ההוראות בדבר השימושים, אופן הבניה והפיתוח יהיו כמפורט בתכנית מתאר רצ/ 1 / 15 / ב / 1.

ב. לתכנית הוגשו התנגדויות אשר נשמעו בפני הועדה בישיבתה מיום 22.6.03 אשר בה הוחלט לדחות את ההכרעה לבדיקת טענות הצדדים.

המתנגדים העלו, בין היתר, טענות בדבר ההסדרים התחבורתיים והגישה למגרשיהם. לאחר שהועדה התייעצה עם יועץ התחבורה לשכת התכנון, מר רן שמל, שוקלת הועדה לקבל חלקית את ההתנגדויות בנושא זה כלהלן:

1. התנגדות רבקה (וינברג) פלטיין, טובי שורק ויוסי וינברג, באמצעות עו"ד יורם שלמון –

הועדה שוקלת לקבל חלקית את הטענות בענין הנגישות מרחובות שמוטקין ופיק"א בהתאם להמלצת יועץ התנועה של לשכת התכנון כלהלן:

1. הכניסה המוצעת למגרש 351 מרח' שמוטקין תבטל. במקומה תוסדר כניסה משותפת למגרשים 351 ו- 350 מרח' ברשבסקי בלבד.
2. תתווסף כניסה משותפת למגרשים 1162 ו- 1163 מרח' שמוטקין לרכב פרטי בלבד. רכבי שירות למגרשים אלו יכנסו מהדרך החדשה הפנימית.
3. תתאפשר נגישות לרכב פרטי ממגרשים 1162 ו- 1163 לדרך החדשה.
4. הנגישות מרח' שמוטקין תהיה בפניות ימניות בלבד.

בטרם תכריע הועדה בענין זה יישלחו ע"י הועדה המקומית הודעות לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה לבעלי חלקות 351, 350, 162 ו- 103 ותינתן להם שהות של 30 ימים להגיב בכתב על ההחלטה, עם העתק למתנגדים ולועדה המקומית, ולאילו תינתן שהות של 15 ימים נוספים להגיב בכתב לועדה, לועדה המקומית ולמתנגדים. בתום המועד תכריע הועדה בסוגיה זו בדיון פנימי.

2. התנגדות נכסי פינק בע"מ וחברת פיאו תוצרת מזון בע"מ באמצעות עו"ד זהבי זלצמן –

הועדה שוקלת לקבל את הטענה בדבר כניסה מרח' פיק"א ולתקן את התכנית כך שהגבול המוצע בתכנית בין מגרשים 1012 ממערב ומגרש 1161 במזרח ישונה וייתיישר באופן שיווצרו 2 מגרשים רגולריים ללא פגיעה בזכויות הבניה המוקנות בתכנית. באופן זה תתאפשר גישה גם למגרש 1161 מרח' פיק"א.

בטרם תכריע הועדה בענין זה, יישלחו ע"י הועדה המקומית הודעות לפי סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבניה לבעלי חלקה 12 ותינתן להם שהות של 30 ימים להגיב בכתב על ההחלטה, עם העתק למתנגדים ולועדה המקומית, ולאילו תינתן שהות של 15 ימים נוספים להגיב בכתב לועדה, לועדה המקומית ולמתנגדים. בתום המועד תכריע הועדה בסוגיה זו בדיון פנימי.

ג. עם תום המועדים שנקבעו לעיל ולאחר קבלת התגובות, תשוב הועדה ותכריע בנושא זה וביתר סעיפי ההתנגדויות שהוגשו בדיון פנימי.

השתתפו ה"ה

לבנה אלונים, מ"מ יו"ר ועדת התנגדויות
ורד אדרי, משרד איכות הסביבה – חברה
מיכאל גלפרין, משרד הבריאות – חברה

שלומי מיליטאנו, לשכת התכנון – מזכיר הועדה
עו"ד אבי פורטן – יועץ משפטי לועדה המחוזית

מרחב תכנון מקומי: מקומית מחוזית

תכנית מח/ 150 – חניון חנה וסע שפירים

(דיון פנימי, ועדת התנגדויות מיום 7.9.03)

מטרת התכנית הינה הקמת מתחם "חנה וסע" הכולל אזורי חניה לרכב, תחנת רכבת, הסדרת הסתעפויות ומחלפים, על מנת להפעיל נתיב תנועה מהיר בדרך מס' 1 בקטע שבין מחלף שפירים עד להתקרבות למחלף קיבוץ גלויות אשר ישמשו הן את התחבורה הציבורית והן את כלי הרכב האחרים "כנתיב אגרה".

לתכנית הוגשו 5 התנגדויות ובהם התנגדות ארגון "מגמה ירוקה" – סטודנטים למען איכות הסביבה אשר הסיר את התנגדותו בפנייתו מיום 4.8.03.

לאחר ששמעה הועדה את טיעוני המתנגדים, תשובת יזמי התכנית ותגובת מהנדס הועדה המקומית לודים, מר דוד טיבריו שלא תמך בתכנית, מחליטה הועדה כלהלן:

א. התנגדות עמותת "אדם טבע ודין" באמצעות עו"ד אלי בן ארי – לדחות את ההתנגדות.

עו"ד בן ארי טען בראשית דבריו בישיבה, כי התנגדות עמותת "אדם טבע ודין" לתכנית אינה עקרונית וכי הם אינם פוסלים אותה אולם עמדתם היא כי יש יש ראשית לבצע ולהפעיל את נתיב התנועה המהירה המוצע לתחבורה ציבורית ולרכב מלא ובעתיד, באם יתברר כי יש צורך בהגדלת ניצולת הנתיב, יש מקום לאשר ולהפעיל את הפרויקט כנתיב אגרה.

בסיכום טיעוני ההתנגדות בכתב, טוען עו"ד בן ארי כי מדובר בתכנית פגומה רעיונית והגיונית שצריך להשמיט ממנה את החניון ולקבוע שגם אם הרעיון של נתיב אגרה אינו פסול מיסודו, הוא ודאי פסול בהקשר שבו ברור לכל שצריך לצמצם את כמות כלי הרכב הנכנסים לגוש דן ולא להגדילה ולכן נתיב האגרה צריך לשמש רק תחבורה וכלי רכב מלאים.

הועדה דוחה עמדה זו. התכנית הינה בעלת חשיבות ומשמעות ציבורית וחברתית ויש לה השלכות תחבורתיות חיוביות ויש לאשרה ולדחות את ההתנגדויות. התכנית נועדה לשפר את הנגישות של התחבורה הציבורית למרכזי העסקים הראשיים בתל אביב וברמת גן, היא תעודד מעבר משימוש ברכב פרטי לתחבורה ציבורית בכניסה הדרום מזרחית לת"א שבה האילוצים הפיזיים אינם מאפשרים הוספת נתיבים.

הועדה אינה מוצאת מקום לקבל את הטענה כי הקמת נתיב אגרה תעודד כניסת כלי רכב נוספים לתוך העיר ותגרום להגברת זיהום האוויר והיא מקבלת את תשובת יזמי התכנית לפיה כוונת הפרויקט אינה הגדלת נפחי התנועה הנכנסת אלא הקצאת הקיבולת הקיימת באופן אחר ויעיל, וזאת מכיוון ובקטע הכביש לאחר מחלף קיבוץ גלויות, יהיו בכל מצב 3 נתיבים בלבד ומכאן שאין הגדלה של נפח התנועה הנכנס אל העיר. הנתיב המהיר יתן עדיפות לתחבורה ציבורית ורק יתרת הקיבולת שתיוותר, תוקצה לתחבורה פרטית משלמת אגרה משתנה, כל זאת בהתאמה להחלטת הממשלה מיום 13.8.97 שהטילה על שרי התחבורה והאוצר להקים ועדה בינמשרדית שתיבחן דרכים לויסות וייעול השימוש בכבישים כולל תמחור השימוש בתשתית והטלות אגרות גודש בכניסות לערים הגדולות, וכן בהתאם לחוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיב אגרה) (הוראות שעה) התש"ס – 2000.

התכנית הינה מסמך המייעד הקצאת קרקע למטרת מימוש כוונת התכנית, אך אין היא עומדת בפני עצמה באשר מימושה והניצול היעיל שלה משתלב במערכת כנוספת של שרותי הסעה חינם באוטובוסים אשר יסיעו במסלול סיבובי נוסעים מאזור החניה ואליו בכל שעות הפעילות. בנוסף, מותנה הפעלת הפרויקט בהשלמת תחנת הרכבת והסדרי הנגישות והתפעול של המתחם ובכך מצטרף אלמנט נוסף של תחבורה ציבורית המציע גישה ישירה מהחניון אל מרכז המטרופולין ואל תחנות מעבר במסילה לכיוונים אחרים במדינה, אשר אליהם קיימת מסילה רכבתית.

התכנית אושרה ע"י הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לאחר שגם בפניה נבחנו חלופות אחרות.

מימוש הפרויקט במלוא היקפו והקלת הכניסה למע"ר והגדלת קיבולת וניצול הנתיבים הקיימים, יגרמו לייעול השימוש בקרקע במע"ר והקטנה בלחצים להקמת מוקדי תעסוקה ומסחר מחוץ

לערים ופגיעה בשטחים פתוחים. בנוסף, הוראות התכנית מחייבות שיקום נופי ופיתוח טרם הפעלה בהתאם לעקרונות התכנון הנופי המפורט בהוראות ובנספח הנופי הנלווה לתכנית. הועדה אינה מתייחסת לטענות ולתשובות באשר לפרויקט דומה בסאן דייגו אשר המתנגדים טוענים לכישלונם ומנגד היזמים טוענים בהרחבה כי הפרויקט הצליח מעבר למשוער וכי ברחבי העולם מתבצעים פרויקטים דומים אחרים וזאת משום שאין בידיה מידע מספיק כדי להכריע בנושא והיא סבורה כי בתנאי הארץ, יש מקום לתמוך בכל מהלך תכנוני ותפעולי סביר והגיוני אשר עשוי לתרום להקטנת הגודש אל מרכזי הערים ולעידוד הפיתוח והצמיחה במע"רים הקיימים.

ב. התנגדות החברה להגנת הטבע – לקבל את ההתנגדות חלקית.

1. בהוראות התכנית ייקבע כי כל בניה לשרותים מסחריים מעבר לקבוע בסעיף 19, טבלת אזורים וזכויות בניה תהווה סטיה ניכרת.

2. בהוראות התכנית ייקבע כי אם בתום 5 שנים מיום אישור התכנית, לא תבוצע התכנית, היא תבוטל ויעוד הקרקע יחזור ויהיה חקלאי ויינטעו בשטח עצים על ידי מגיש התכנית. הועדה המחוזית תהא רשאית, בהחלטתה, להאריך את תוקפה של התכנית.

ג. התנגדות אוסטטשינסקי, ברקאי, מילמן, דן הילל, הירשברגר, זלינגר ונכסי משה הלל באמצעות עו"ד משה עטר – לקבל את ההתנגדות חלקית.

1. הועדה נעתרה לבקשת המתנגד והאריכה את המועד להגשת ההתנגדות ומשכך, התנגדותו נשמעה בפניה.

2. תחום התכנית כולו מיועד לצרכי ציבור ולהפקעה. לפיכך, תתווסף, הוראה להוראות התכנית לפיה כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו עפ"י דין. לחילופין, באם יודיעו הצדדים לועדה טרם מתן תוקף לתכנית כי הגיעו להסכמות בדבר רכישה או הסדר אחר כלשהו ביניהם, לא תהיה התייחסות בהוראות התכנית לנושא ההפקעה.

3. לדחות את הטענה בנושא הפעלת הנתיב המהיר כנתיב אגרה לאור החלטת הממשלה מיום 30.7.02 אשר הטילה על שר התחבורה לקבוע כי הנתיב שיוקם בהתאם למרכז הוא נתיב מהיר בהתאם לחוק נתיבים מהירים לרכב ציבורי (נתיב אגרה) (הוראת שעה), התש"ס 2000.

ד. התנגדות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ – לקבל את ההתנגדות חלקית.

1. לאחר שבחנה הועדה את השינויים המבוקשים והגיעה לכלל מסקנה כי הם אינם מהותיים ולא יפגעו בצדדים שלישיים, מחליטה הועדה כדלקמן:

א. לקבל את ההתנגדות בכל הנוגע לסעיף 13.1 בהוראות באופן שכל מקום בו רשום כי חנית העובדים תהיה תת קרקעית ישונה הנוסח באופן הבא: "תתאפשר חניית עובדים על קרקעית ו/או תת קרקעית".

ב. לקבל את ההתנגדות בנושא השינויים בטבלת האזורים וזכויות הבניה כמפורט ומסומן בנספח א' להתנגדויות מיום 26.6.03.

ג. לקבל את ההתנגדות בענין שינויים בנספח הבינוי ולהוסיף מבנה טכני במגרש מס' 4 כמפורט וכמסומן בנספח ב' להתנגדות מיום 26.6.03.

ד. לקבל את ההתנגדות בענין שינוי בגבולות תתי המגרשים כמפורט בנספח ג' בהתנגדות מיום 26.6.03.

2. לדחות את הבקשה להטמיע במסמכי התכנית נתיב נוסף ברמפת הגישה לחניון כדי לאפשר חיבור עתידי לבית דגן.

נושא הכניסות המתוכננות לשוב בית דגן צריך לבוא על פתרונו במסגרת תכנית כוללת לשוב המצביעה על כיווני התפתחותו העתידית ולא כבדרך אגב בהליך של שינוי תכנית אחרת שתכליתה שונה.

ה. תגובת מהנדס הועדה המקומית לודים –

מהנדס הועדה המקומית לודים לא הגיש התנגדות לתכנית וזמן לישיבה מכוח החוק כנציג הועדה המקומית. במהלכה הביע התנגדות לתכנית אשר לא פורטה בכתב והיתה זהה לעמדתו גם בעת הדיון להפקדה.

הועדה מחליטה כי מכיוון ולא הוגשה התנגדות כחוק ע"י מהנדס הועדה המקומית "לודים" וכן לא הובאה בפניה התנגדות כחוק או כל מסמך אחר מטעם הועדה עצמה, היא מתייחסת לטענות מהנדס הועדה כתגובה בלבד להתנגדויות שהוגשו כדין ולתגובות היזמים והתייחסותה לטענותיו מוטמעות בהחלטותיה.

לפנים משורת הדין, דנה הועדה בהשגותיו של מר טיבריו כפי שעשתה מליאת הועדה המחוזית בעת החלטתה על הפקדתה של התכנית ומחליטה לקבלן בחלקן כלהלן:

1. רכבת ישראל תקבע את לוחות הזמנים לעצירת הרכבת בתחנת כפר חב"ד לפי הביקוש וההיתכנות הפיזית.

2. התכנית הינה מערכת דרכים וחניות המשולבים זה בזה ואין אפשרות לקבוע שלביות ביצוע אלא יש לבצעה במכלול אחד.

3. לקבל חלקית את ההשגה בנושא תביעות לפיצויים לפי סעיף 197 והבקשה להחיל את הוראות סעיף 119 ד' לחוק התכנון והבניה בתכנית זו. אמנם התכנית הנדונה אינה תכנית לדרך כמשמעותה בסעיף 119 ב' לחוק והוראות סעיף 119 ד' אינן חלות עליה, אולם הועדה אינה יכולה להתעלם מן העובדה כי מדובר בתכנית לדרך, מסילת ברזל, חניות ציבוריות ומתקני דרך כמשמעותם בסעיף 1 לחוק בתמ"א/ 3 ובתמ"א/ 23 שנועדו לכלל הציבור והיא סבורה כי אין להטיל את כל נטל תשלום הפיצויים. בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק על הועדה המקומית לודים.

אי לכך מחליטה הועדה כי על מגישי ויזמי התכנית להמציא כתב שיפוי לועדה המקומית אשר ייבדק ויאושר ע"י היועץ המשפטי של הועדה המחוזית, אשר תוכנו יהיה כי מגישי התכנית ישפו את הועדה המקומית בשעור 70% מסכום הפיצויים שייקבע אם ייקבע וכי שיפוי מעבר ל- 70% הקבועים בסעיף 119 ד' לחוק, ישולם ע"י מגישי התכנית באם הצוות שנקבע לכך בחוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מ- 21.01.98 יקבע כי יש צורך בשיפוי כאמור. רק לאחר המצאת כתב השיפוי ואישורו, תאושר התכנית.

ו. בכפוף לתיקון התכנית בהתאם להחלטות דלעיל, המצאת כתב שיפוי כנ"ל ובכפוף לתיקון סעיף 18.3 א' ניקוז ותיעול שבו ייקבע כי תנאי לביצוע המתחם והדרכים יהיה תיאום עם רשויות הניקוז והאגף לשימור קרקע במשרד החקלאות, מחליטה הועדה לאשר את התכנית למתן תוקף.